

M² SQUARE METER SARL

RC : 155495 | ICE : 003580341000023

IF : 66095125 | Patente : 45313804

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

MANDATO DI GESTIONE IN LOCAZIONE STAGIONALE

Mandato esclusivo – locazione di breve durata e stagionale

ARTICOLO 1 – IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Il Mandante:

Nome e cognome / Ragione sociale : _____

Carta d'identità / Passaporto / Registro imprese : _____

Indirizzo completo : _____

Telefono : _____

Indirizzo e-mail : _____

Nazionalità : _____

di seguito denominato « il Mandante » o « il Proprietario »,

Il Mandatario:

La società SQUARE METER SARL, agenzia immobiliare registrata con numero RC 155495 e ICE 003580341000023, con sede legale in Appartamento 15, Edificio 12, Lotissement Sina, Viale Allal El Fassi, Marrakech, rappresentata dai suoi co-gestori,

di seguito denominata « il Mandatario » o « l'Agenzia »,

ARTICOLO 2 – DESIGNAZIONE DELL'IMMOBILE

Il Mandante affida in gestione stagionale l'immobile di seguito designato:

Tipologia di immobile (villa, appartamento, riad, monolocale...) : _____

Indirizzo completo dell'immobile : _____

Superficie approssimativa (m²) : _____

Numero di vani : _____

Numero di camere da letto : _____

Capacità ricettiva (persone) : _____

Piano / Livello : _____

Riferimento interno Agenzia : _____

Numero titolo fondiario / Rif. catastale (se disponibile) : _____

L'immobile è dato in gestione nello stato in cui si trova alla data di firma del presente mandato, come riscontrato dallo stato dei luoghi descrittivo allegato in Allegato 1.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL MANDATO

Con il presente mandato esclusivo, il Mandante affida all'Agenzia SQUARE METER, che lo accetta, l'incarico di gestire e commercializzare l'immobile designato all'Articolo 2 ai fini della sua locazione di breve durata e stagionale.

In tale contesto, l'Agenzia è espressamente autorizzata a:

- definire, in accordo con il Mandante, le tariffe di locazione applicabili secondo le stagioni, gli eventi locali e le condizioni di mercato;
- diffondere e promuovere l'immobile su qualsiasi supporto comunicativo scelto dall'Agenzia, in particolare le piattaforme di prenotazione online, i social network e il sito internet dell'Agenzia, nonché ogni rete di partner;
- ricevere ed elaborare le richieste di prenotazione, concludere i contratti di locazione stagionale in nome e per conto del Mandante, nei limiti tariffari concordati;
- riscuotere i canoni, gli acconti e i depositi cauzionali in nome e per conto del Mandante, i quali saranno versati sul conto dell'Agenzia e riversati al Mandante secondo le modalità dell'Articolo 6;
- effettuare o far effettuare la consegna e la riconsegna dell'immobile per ogni soggiorno;
- coordinare le pulizie, la biancheria da casa e la consegna delle chiavi, direttamente o tramite fornitori convenzionati con l'Agenzia;
- vigilare sulla buona conservazione dell'immobile e segnalare al Mandante ogni deterioramento riscontrato.

Il presente mandato è conferito a titolo esclusivo, il che significa che il Mandante si vieta formalmente di affidare la gestione o la commercializzazione stagionale dell'immobile ad altre agenzie, intermediari o piattaforme di prenotazione diretta per la durata del mandato. Ogni prenotazione conclusa direttamente dal Mandante o attraverso terzi durante la durata del presente mandato darà luogo al pagamento integrale dei compensi dell'Agenzia.

ARTICOLO 4 – DURATA DEL MANDATO

Il presente mandato è conferito per una durata di:

☐ Un (1) anno ☐ Due (2) anni ☐ Durata determinata : _____

Data di decorrenza : _____ Data di scadenza : _____

Alla scadenza, il mandato sarà rinnovato per tacito rinnovo per periodi successivi di un anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza.

Ciascuna delle parti può recedere dal presente mandato prima della scadenza in caso di grave inadempimento dell'altra parte ai propri obblighi, previa messa in mora rimasta senza effetto per quindici (15) giorni.

ARTICOLO 5 – TARIFFAZIONE E POLITICA DEI PREZZI

Le tariffe di locazione sono fissate congiuntamente dal Mandante e dall'Agenzia, in funzione delle stagioni, della domanda di mercato e delle dotazioni dell'immobile. Il calendario tariffario è stabilito nell'Allegato 2 del presente mandato.

L'Agenzia è autorizzata a concedere sconti tariffari entro il limite di _____ % della tariffa esposta, senza accordo preventivo del Mandante. Ogni sconto superiore a tale soglia richiede un'autorizzazione espressa e preventiva del Mandante.

Le tariffe possono essere riviste di comune accordo tra le parti. Ogni revisione tariffaria sarà formalizzata mediante un accordo scritto firmato da entrambe le parti.

ARTICOLO 6 – COMPENSI E MODALITÀ FINANZIARIE

In remunerazione dei propri servizi, l'Agenzia percepirà compensi di gestione calcolati come segue:

Tipo di prestazione	Aliquota / Importo	Base di calcolo
Commissione di gestione e commercializzazione	_____ %	Sul canone lordo incassato (al netto delle spese) per prenotazione
Costi di prima pubblicazione (inserzione, foto, creazione scheda)	_____ MAD	Forfait unico alla presa in carico dell'immobile
Costi di pulizia finale del soggiorno (se a carico dell'Agenzia)	_____ MAD	Per soggiorno, rifatturati all'ospite o addebitati al proprietario secondo tariffa convenuta
Costi dello stato dei luoghi (consegna e riconsegna)	_____ MAD	Per soggiorno se effettuato dall'Agenzia

I canoni e i compensi incassati dall'Agenzia saranno oggetto di riversamento mensile al Mandante, decurtati dei compensi e costi dell'Agenzia, entro trenta (30) giorni dalla fine del mese di riferimento, corredati di un estratto dettagliato degli incassi e delle detrazioni operate.

Il Mandante autorizza espressamente l'Agenzia a operare qualsiasi compensazione tra le somme dovute al Mandante e i crediti dell'Agenzia verso il Mandante a titolo del presente mandato.

ARTICOLO 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

Per ogni prenotazione, l'Agenzia percepirà un deposito cauzionale presso l'ospite, il cui importo è fissato in _____ MAD (o _____ % dell'importo del canone lordo per soggiorno).

Questo deposito è custodito dall'Agenzia per la durata del soggiorno e restituito all'ospite entro _____ giorni lavorativi dalla partenza, previa deduzione, se del caso, delle somme dovute per i deterioramenti riscontrati durante la riconsegna.

In caso di deterioramento, l'Agenzia informerà il Mandante nelle quarantotto (48) ore successive alla fine del soggiorno e gli trasmetterà il verbale redatto. Le somme trattenute dal deposito cauzionale saranno riversate al Mandante dopo detrazione degli eventuali costi di gestione del sinistro fatturati dall'Agenzia.

ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE

Il Mandante si impegna a:

- mettere l'immobile a disposizione dell'Agenzia in buono stato di manutenzione e funzionamento, pulito e completamente attrezzato conformemente agli standard di locazione stagionale richiesti per la categoria dell'immobile;
- informare l'Agenzia senza indugio di ogni progetto di lavori, vendita o modifica dell'immobile suscettibile di incidere sul suo utilizzo in locazione stagionale;
- bloccare i periodi di indisponibilità dell'immobile (occupazione personale, lavori, ecc.) notificandoli all'Agenzia almeno trenta (30) giorni prima, fermo restando le prenotazioni già confermate;
- far fronte all'insieme delle spese legate all'immobile (condominio, assicurazioni, tasse, acqua, elettricità, internet, ecc.), salva diversa espressa disposizione nel presente mandato;
- mantenere l'immobile assicurato per i rischi locativi e la responsabilità civile;
- non concludere contratti di locazione direttamente con un ospite introdotto dall'Agenzia durante la durata del mandato e per un periodo di dodici (12) mesi successivi alla sua scadenza.

ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI DELL'AGENZIA

L'Agenzia si impegna a:

- commercializzare l'immobile con diligenza e professionalità, utilizzando i supporti comunicativi più adeguati alla clientela target;
- selezionare gli ospiti con cura e far firmare un contratto di locazione stagionale conforme per ogni soggiorno;
- riscuotere i canoni e i depositi cauzionali e renderne conto al Mandante mensilmente;
- effettuare o far effettuare le consegne e le riconsegne e consegnarne una copia al Mandante;
- informare il Mandante di ogni reclamo, deterioramento o incidente verificatosi durante un soggiorno entro le quarantotto (48) ore dal loro riscontro;
- tenere un registro delle prenotazioni e comunicarne un estratto al Mandante su semplice richiesta.

ARTICOLO 10 – RECESSO ANTICIPATO

Il presente mandato può essere risolto in modo anticipato nei casi seguenti:

- per accordo bonario di entrambe le parti, formalizzato per iscritto;
- da parte di una delle parti in caso di grave inadempimento dell'altra parte ai propri obblighi, non sanato entro un termine di quindici (15) giorni dalla messa in mora mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- da parte del Mandante, fermo restando il rispetto delle prenotazioni già confermate e il versamento all'Agenzia dei compensi corrispondenti.

In caso di risoluzione del mandato, il Mandante si impegna a onorare l'integralità delle prenotazioni già confermate dall'Agenzia alla data di risoluzione. L'Agenzia percepirà i propri compensi sull'insieme di tali prenotazioni, quale che sia il momento della loro esecuzione.

ARTICOLO 11 – CLAUSOLA PENALE

In caso di violazione da parte del Mandante della clausola di esclusiva prevista all'Articolo 3, o in caso di recesso abusivo dal mandato, il Mandante sarà tenuto verso l'Agenzia a un'indennità forfettaria minima corrispondente ai compensi che l'Agenzia avrebbe percepito sulle prenotazioni mancate, stimati sulla base del fatturato mensile medio degli ultimi tre mesi precedenti la rottura, pro-quota sulla durata residua del mandato.

Questa indennità è dovuta di pieno diritto e senza messa in mora preventiva, fermo restando tutti i danni e interessi supplementari.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente mandato è regolato dal diritto marocchino. Ogni controversia sarà sottoposta, previo tentativo di mediazione bonaria della durata di trenta (30) giorni, alla competenza esclusiva del Tribunale di Primo Grado di Marrakech.

Ogni modifica del presente mandato farà oggetto di un accordo scritto firmato da entrambe le parti.

Il Mandante riconosce di aver preso visione dell'integralità del presente mandato e dei suoi allegati, e di accettarli senza riserve.

Fatto a _____, il _____

Il Mandante (Proprietario) Letto e approvato	Per il Mandatario M ² SQUARE METER SARL	L'Agente commerciale Interveniente – per informazione
Firma :	Firma e timbro:	Firma :

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

Mandato di Gestione in Locazione Stagionale

Attrezzature cucina	_____
Elettrodomestici	_____
Mobili soggiorno / salotto	_____
Camera(e) – biancheria letto	_____
Bagno(i)	_____
Aria condizionata / Riscaldamento	_____
Piscina / Jacuzzi	_____
Terrazza / Giardino	_____
Wifi / Televisione / Intrattenimento	_____
Biancheria casa fornita	☐ SÌ ☐ NO — Quantità : _____
Parcheggio	_____
Osservazioni / Stato generale	_____

Il Mandante (Proprietario) Letto e approvato Firma :	Per il Mandatario M² SQUARE METER SARL Firma e timbro:	L'Agente commerciale Interveniente – per informazione Firma :
---	--	--

M² SQUARE METER SARL

RC : 155495 | ICE : 003580341000023

IF : 66095125 | Patente : 45313804

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

ALLEGATO 2 – CALENDARIO TARIFFARIO

Mandato di Gestione in Locazione Stagionale

Riferimento immobile : _____

Periodo / Stagione	Prezzo / notte (MAD)	Prezzo / settimana (MAD)	Soggiorno minimo
Bassa stagione	_____	_____	_____ notti
Media stagione	_____	_____	_____ notti
Alta stagione	_____	_____	_____ notti
Altissima stagione / Feste	_____	_____	_____ notti
Eventi speciali	_____	_____	_____ notti

Fatto a _____, il _____

Il Mandante (Proprietario) Letto e approvato Firma : _____	Per il Mandatario M ² SQUARE METER SARL Firma e timbro: _____	L'Agente commerciale Interveniente – per informazione Firma : _____
---	---	--